

**PERJANJIAN KERJASAMA
PROGRAM KESEHATAN KARYAWAN
Antara
PT. DISA PRIMA MEDIKA
(RS PRIMA HUSADA MALANG)
No: 067/DPM/E-PKS/DIR/II/2024
Dengan
INSTRUKTUR ZUMBA**

PERJANJIAN kerjasama program kesehatan karyawan (selanjutnya disebut “**PERJANJIAN**”) dibuat dan ditandatangani di Malang pada **Hari Jumat Tanggal 23 Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23/02/2024)** oleh dan antara;

1. **PT Disa Prima Medika** suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan badan hukum No 10 Notaris Yudo Sigit, berkedudukan Banjararum Selatan No 3B – Mondoroko – Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Endang Susilowati yang bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur Utama** dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama:

Rumah Sakit Prima Husada Malang dengan izin operasional Rumah Sakit No.81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022 diwakili oleh dr. Nur Mazidah sebagai PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Banjararum Selatan No. 3 – 7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

2. **Instruktur Zumba** dalam hal ini dilakukan oleh **Oktavianis Budianingtyas** yang bertindak sebagai Instruktur Zumba, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** ;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal (Membidangi dan Apabila ada izin operasional di masukkan) sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha pelayanan Kesehatan berdasarkan izin operasional Rumah Sakit No.81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022 yang menyelenggarakan program kesehatan karyawan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Instruktur Zumba.

Berdasarkan pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** menyepakati hal-hal berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Memberikan dasar hukum dan atau payung hukum bagi **KEDUA BELAH PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan olah raga zumba;
- (2) Bahwa dalam rangka program kesehatan karyawan dalam bentuk olahraga yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pihak 1	Pihak 2

PASAL 2
URAIAN PEKERJAAN

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** membutuhkan kerja sama Instruktur Zumba dari **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** menyatakan sanggup dan bersedia menjadi Instruktur Zumba sebagaimana dikehendaki oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama.

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Instruktur Zumba dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk karyawan perempuan dan keluarga inti karyawan berjenis kelamin perempuan yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** melakukan kegiatan olahraga Zumba di **Rumah Sakit Prima Husada Malang** yang merupakan milik di **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:**

- (1) Memberikan fasilitas tempat kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan olahraga Zumba;
- (2) Memberikan upah atas jasa yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- (1) Menjadi Instruktur Zumba atas instruksi dari **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Melakukan kegiatan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati antara kedua belah pihak yaitu 1 (satu) jam kegiatan;
- (3) Tepat waktu dalam melakukan kegiatan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** yaitu setiap hari Jumat minggu kedua dan keempat;
- (4) Mengkonfirmasi kepada **PIHAK PERTAMA** apabila ada waktu atau jam pelaksanaan tidak sesuai kesepakatan dan berkoordinasi terkait penggantian waktu pelaksanaan kegiatan Zumba.

HAK PIHAK PERTAMA:

- (1) Menerima jasa dari **PIHAK KEDUA** sebagai Instruktur Zumba;

HAK PIHAK KEDUA:

- (1) Mendapatkan upah atas jasa yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**;

Pihak 1	Pihak 2

Pasal 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) **PERJANJIAN** ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dimulai sejak tanggal 23 Bulan Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Bulan Februari 2025.
- (2) Kerja sama ini akan dievaluasi secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan – ketentuan yang berlaku di **KEDUA BELAH PIHAK**;
- (3) **PERJANJIAN** ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh **PARA PIHAK**, setelah sebelumnya salah satu **PIHAK** memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis.
- (4) Selama peninjauan kembali **PERJANJIAN** ini, ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini tetap berlaku, sebelum adanya kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PASAL 6
BIAYA

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** setiap tanggal 1 (satu) dan paling lambat tanggal 5 (lima). Dalam hal pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** jatuh pada hari libur, pembayaran pada **PIHAK KEDUA** dilakukan pada hari berikutnya;
- (2) Nomor Rekening yang dilakukan untuk pembayaran upah instruktur Zumba kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut :

INSTRUKTUR ZUMBA :

Nama Rekening : Oktavianis Budianingtyas
Alamat : Jl. Peltu Sugiono gang Melati No 3 RT 03 RW 02, Malang
Nomor Rekening : 0111 767067
Nama Bank : PT. Bank Central Asia Tbk
Cabang : Malang

PASAL 6
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak, dengan pemberitahuan tertulis yang berlaku seketika, memutuskan perjanjian ini secara sepihak, apabila, dalam penilaian **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pekerjaan seperti yang diperjanjikan dalam perjanjian ini, termasuk pada :
 - a. Tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian ini.
 - b. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajibannya dan tau mangkir dari kewajibannya tanpa pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian, seperti yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak, dengan pemberitahuan tertulis yang berlaku seketika :
 - a. Membatalkan perjanjian ini dengan sepihak serta melepaskan diri dari segala kewajibannya terhadap **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PERJANJIAN** ini berakhir dengan sendirinya dalam jika :
 - a. Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam **PERJANJIAN** ini;
 - b. Diputusnya/berakhirnya perjanjian lain yang berkaitan dengan **PERJANJIAN** ini yang dibuat oleh suatu **PIHAK** dengan **PIHAK** lainnya.

Pihak 1	Pihak 2

- (4) Masing-masing **PIHAK** bersepakat melakukan evaluasi pekerjaan selama 3 Bulan awal **PERJANJIAN**, dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain :
- PIHAK PERTAMA** berhak dengan pemberitahuan tertulis yang berlaku seketika, memutuskan **PERJANJIAN** ini secara sepihak, apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan kewajiban.
 - PIHAK KEDUA** berhak dengan pemberitahuan tertulis yang berlaku seketika, memutuskan **PERJANJIAN** ini secara sepihak, apabila selama kurun waktu 3 bulan **PIHAK PERTAMA** tidak ada pemberitahuan dan kejelasan untuk pemberian upah atas jasa yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - PERJANJIAN** ini akan berakhir dengan sendirinya jika masing-masing **PIHAK** tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ayat 4 point a dan b pada pasal ini.

PASAL 7

FORCE MAEJURE

- Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut **FORCE MAJEURE**) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan kesalahan atau kekuasaan Para Pihak dan menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan) pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
- Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik – baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir;
- Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini;
- Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak yang lain.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala sesuatu akibat hukum yang ditimbulkan dan terjadi adanya sengketa ketika pengakhiran kerja, **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Jika musyawarah tidak menemukan kata sepakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih jalur hukum di Pengadilan Negeri yang ditunjuk.

Pihak 1	Pihak 2

PASAL 9
KORESPONDENSI

Untuk kepentingan komunikasi dan surat menyurat diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan melalui pos kilat khusus atau faksimil atau diantar langsung atau melalui email atau jasa kurir kepada **PARA PIHAK** maka disepakati alamat pemberitahuan dan wakil-wakil **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut :

a) PIHAK PERTAMA**PT. DISA PRIMA MEDIKA**

Alamat : Banjararum Selatan No.3 Kel. Mondoroko, Kec. Singosari, Malang
Up : Endang Susilowati
HP/WA : (+62) 812-5299-885
Email : disaprimamedika@gmail.com

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

Alamat : Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko Singosari – Kabupaten Malang
Up : dr. Nur Mazidah
HP/WA : 0341-458679
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

Up : Humas & Marketing (Nur Lailatul Farida, S.Kep.Ns)
HP/WA : 08113507164
Email : marketingrsphm@gmail.com

Up : Keuangan RS Prima Husada (Novi Ratnasari, SE)
HP/WA : 0341-458679
Email : keuangan@malang.rs-primahusada.com

b) PIHAK KEDUA**INSTRUKTUR ZUMBA****OKTAVIANIS BUDIANINGTYAS**

Alamat : Jl. Peltu Sugiono gang Melati No 3 RT 03, RW 02, Malang
No. Tlpn : 081938556700

PASAL 10
LAIN – LAIN

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh KEDUA BELAH PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian tersendiri yang merupakan *addendum* yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

Pihak 1	Pihak 2

PASAL 11
LAMPIRAN

- (1) Lampiran-lampiran dalam perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam perjanjian ini.
- (2) Lampiran dimaksud pada ayat (1) adalah tarif biaya dan rincian pelayanan laboratorium dan radiologi.

PIHAK PERTAMA,
PT. DISA PRIMA MEDIKA

PIHAK KEDUA,

ENDANG SUSILOWATI
Direktur Utama

OKTAVIANIS BUDIANINGTYAS
Instruktur Zumba

Pihak 1	Pihak 2